

Banco de Chile

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

BANCO DE CHILE

y

FLEXI CHILE SpA

En Santiago de Chile, a 12 de diciembre de 2022, comparecen, por una parte, don **Hernán Aranguiz Palma**, cédula nacional de identidad N° 10.194.308-9, y don **Vicente Tapia Alvarez**, cédula nacional de identidad N° 9.385.433-0 ambos en representación según se acreditará de **BANCO DE CHILE**, rol único tributario N° 97.004-000-5, todos con domicilio en Ahumada N° 251, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante también "el Banco" o "el arrendador"; y, por la otra, don **Raul Gonzalez Bradanovic** cédula nacional de identidad N° 12.242.596-7 en representación de **FLEXI CHILE SpA**, rol único tributario N° 77.227.317-7, todos domiciliados en Francisco de Villagra 327 departamento B 1601, Edificio Andalucía, comuna de Ñuñoa, Santiago, en adelante indistintamente también "el arrendatario"; quienes exponen que han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El **BANCO DE CHILE** es dueño del inmueble ubicado en calle **Estado N° 202**, comuna de Santiago, Región Metropolitana, según consta de inscripción de dominio que corre a fojas 121 número 244 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1912; rol de avalúo 102-1, comuna Santiago.

SEGUNDO: Por el presente instrumento, el **BANCO DE CHILE**, representado según se ha señalado, da y entrega en arrendamiento a la sociedad **FLEXI CHILE SpA**, quien acepta a través de sus apoderados que comparecen, el inmueble antes mencionado, a objeto de destinarlo a la instalación de una tienda de venta de calzados, productos a fines y complementarios bajo la marca **FLEXI**.



Banco de Chile

TERCERO: El presente contrato de arrendamiento tendrá una duración de **4 años**, iniciando su vigencia con fecha **1 de enero del año 2023**, terminando en consecuencia el día **31 de diciembre del año 2026**.

CUARTO: La renta de arrendamiento mensual será la suma equivalente en pesos a:

- a) **125 Unidades de Fomento, desde 1 de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023**
- a) **150 Unidades de Fomento, desde 1 de enero de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024**
- a) **175 Unidades de Fomento, desde 1 de enero de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025**
- a) **200 Unidades de Fomento, desde 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026**

El pago de la renta de arrendamiento se realizará por el Arrendatario según se señala más adelante. El arrendatario estará obligado a pagar los servicios especiales mensuales que correspondan a la propiedad arrendada los que ascienden a la suma de **5 Unidades de Fomento**, según su valor al día de pago, por cada periodo mensual.

Todos los pagos que deba efectuar el arrendatario se mediante transferencia electrónica de fondos, dentro de los primeros 10 días de cada mes, depositando en **cuenta corriente n° 308454106 de Banco de Chile** cuyo titular es el arrendador; o en el lugar que éste designe, hasta las 14:00 horas del último día señalado, siempre que éste sea hábil bancario. De no ser día hábil bancario, el pago deberá efectuarse el día hábil bancario inmediatamente precedente, y hasta la hora señalada.

Todas las obligaciones establecidas en este contrato para el arrendatario tendrán el carácter de indivisibles, conforme a los artículos 1526 y 1528 del Código Civil.

Se deja expresa constancia que la obligación de pagar la renta de arrendamiento y servicios especiales rige sólo a partir del día 1 de marzo de 2023, o desde la apertura al público; lo que primero ocurra.

 **QUINTO:** Para el caso de mora o simple retardo en el pago de la renta de arrendamiento o de los servicios especiales, de 2 meses consecutivos o 3 meses no consecutivos, a que se encuentra obligado el arrendatario, como asimismo para el evento de verificarse cualquier incumplimiento al presente contrato, el Banco quedará facultado para poner fin anticipado e inmediato al arrendamiento y, por tanto, para exigir la inmediata restitución del bien arrendado, suspender el suministro de los servicios, exigir el pago de todas las rentas de arrendamiento vencidas pendientes de pago a la época de la terminación anticipada del contrato, con los intereses moratorios que correspondan, y exigir a título de estimación anticipada de los perjuicios que el incumplimiento y



Banco de Chile

término anticipado del contrato pudieran causar al arrendador, una cantidad única equivalente a la suma de todas las rentas de arrendamiento pactadas en el contrato, con vencimiento entre la fecha de terminación anticipada del mismo y hasta el día en que el arrendamiento hubiera terminado naturalmente, conforme al plazo estipulado en la cláusula tercera del presente contrato. El arrendador estará siempre facultado para entrar al bien arrendado a fin de hacerse cargo del mismo, sin autorización judicial ni intervención de autoridad alguna, prestándole el arrendatario desde ya su autorización para tal efecto, en términos irrevocables, renunciando el arrendatario a cualquier clase de acción judicial, sea civil o penal, que pudiera entablar con motivo del ejercicio de tal facultad por parte del Banco.

SEXTO: Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula precedente, para el caso de retardo en el pago de la renta de arrendamiento y/o de los servicios especiales, y sin necesidad de constituir en mora al arrendatario, se devengará una multa de 6% (seis por ciento) por cada mes o fracción de mes que transcurra desde que se verifique el retardo, la cual se calculará cada vez sobre la suma total que se adeude. Esta multa se aplicará y procederá sin perjuicio del ejercicio de los otros derechos o facultades, que de acuerdo a la ley o a este contrato le corresponden al Banco.

SÉPTIMO: Declara el arrendatario:

- 1) Que ha recibido a su entera satisfacción, desocupado y en buen estado general de conservación el local arrendado, tal como consta en la correspondiente acta de entrega, la cual, suscrita por las partes, forma parte integrante del presente contrato y con sus cuentas de consumos al día. El arrendatario se obliga a restituirlo en el mismo estado y condiciones al término del arrendamiento, comprendiéndose las mejoras a que se refiere la cláusula décimo tercera del presente instrumento, habida consideración del desgaste producido por el tiempo y uso legítimo;
- 2) Que se obliga expresamente a mantener el local arrendado en perfecto estado de aseo, conservación y funcionamiento, tanto interior como exteriormente, reparando a su exclusivo costo, sin derecho a reembolso y en cuanto se produzcan, todos los desperfectos que experimenten sus cielos, pisos, cierros, vidrios, cristales, pinturas, empapelados, chapas, servicios higiénicos, instalaciones, artefactos, válvulas, llaves, enchufes, etcétera, cualquiera sea la causa que los motive, incluso el caso fortuito o fuerza mayor. La infracción a lo convenido en la presente cláusula dará derecho al arrendador para pedir la terminación anticipada e inmediata del arrendamiento de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.



Banco de Chile

OCTAVO: Queda prohibido al arrendatario:

1) Hacer variaciones, modificaciones o alteraciones en parte alguna del local arrendado, tanto en el interior como en la fachada, salvo que el Banco las autorice previa y expresamente, la que deberá constar por escrito. Para este efecto, deberá presentarse al Banco con la antelación debida, los planos y antecedentes necesarios sobre el proyecto de modificación como, asimismo, la correspondiente autorización municipal o administrativa, en caso de ser legalmente necesario. Con todo, las partes dejan constancia que el Banco queda facultado para efectuar las modificaciones y/o reparaciones necesarias en virtud de fuerza mayor, sea en el interior o en el exterior del inmueble, para lo cual el arrendatario dará las facilidades correspondientes. En este caso, el Banco procurará que al arrendatario se le causen el mínimo de perturbaciones en el uso y goce del inmueble.

2) Pintar letreros en las murallas, tanto exteriores como interiores.

3) Colocar avisos luminosos o comerciales que no sean aquellos que expresamente y por escrito autorice el Banco.

4) Destinarlo a un objeto distinto para el cual ha sido arrendado.

5) Modificar desagües, instalaciones de gas o luz eléctrica, sin previo permiso escrito del Banco, o sin cumplir con las disposiciones legales sanitarias aplicables, o sin obtener las aprobaciones necesarias de quienes corresponda. En todo caso, estos trabajos o cualquiera nueva instalación de estos servicios, deberán hacerse de acuerdo con las instrucciones e inspección de las personas designadas por el Banco.

6) Introducir o mantener en el local materias inflamables, explosivas o de mal olor.

7) Ocupar el local, en su totalidad, como bodega o lugar de guardar.

8) No se podrá en el local objeto de este contrato prestar u otorgar servicios o actividades bancarias o financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, distintas al Banco de Chile o sus empresas filiales o relacionadas, sea mediante personas que ofrezcan los mismos, o bien mediante sistemas, máquinas, cajeros o dispositivos electrónicos o computacionales que los proporcionen. Tampoco se podrá hacer propaganda o promociones, o dar publicidad a instituciones bancarias o financieras o a sus productos y servicios, distintos al Banco de Chile o sus empresas filiales o relacionadas. Las partes convienen que la presente cláusula tiene la calidad esencial para éstas y que, por tanto, su contravención dará derecho al arrendador para pedir la terminación anticipada e inmediata del arrendamiento de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato. Adicionalmente a lo anterior, la contravención a esta cláusula dará derecho al arrendador para cobrar una multa al arrendatario, que ambas partes avalúan anticipadamente



Banco de Chile

en la suma equivalente en pesos de **10 Unidades de Fomento**; dicha multa podrá ser cobrada día a día mientras se acredite por algún funcionario del Banco que la causal que la motiva persiste.

NOVENO: El arrendatario se obliga a cumplir todas y cada una de las disposiciones del Reglamento de Prevención de Riesgos para los locales comerciales, el cual ha sido elaborado por el Banco, un ejemplar del cual se le entrega en este acto al arrendatario, declarando éste conocer y aprobar su texto. Al respecto, las partes estipulan expresamente que el Banco, a través de su personal autorizado, estará facultado para controlar, fiscalizar y establecer el total cumplimiento de este Reglamento, pudiendo al efecto visitar e inspeccionar la propiedad arrendada en cualquier momento.

Las partes convienen en que el cumplimiento de todos los puntos de este Reglamento será obligación esencial del presente contrato, y su incumplimiento facultará al Banco para solicitar el término anticipado e inmediato del arriendo de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.

DÉCIMO: Queda especialmente prohibido al arrendatario, bajo circunstancia alguna, subarrendar en todo o parte el local, traspasar o entregar a cualquier título su uso o goce en todo o parte, a otra persona natural o jurídica, aportarlo a sociedades o comunidades o ceder el arrendamiento. La infracción a esta cláusula será considerada como falta grave del arrendatario a sus obligaciones, y el acto o contrato celebrado en contravención a lo expuesto será inoponible al Banco, quedando en todo caso el Banco facultado para solicitar el término anticipado e inmediato del arriendo de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.

DÉCIMO PRIMERO: El arrendatario queda sujeto a las siguientes prohibiciones y obligaciones:

- 1) Se obliga al arrendatario a extraer la basura del local arrendado diariamente, quedándole expresamente prohibido proceder a la extracción de basura en el horario comprendido entre las 8:00 y 21:00 horas de cada día. Con todo, la extracción de basura dentro del horario hábil para tal efecto, deberá realizarse adoptándose todas las medidas necesarias de higiene y seguridad destinadas a no causar molestias a los locales vecinos y a los transeúntes.
- 2) Se obliga al arrendatario a mantener la vereda que está frente al local arrendado permanentemente limpia y libre de residuos, basura o desperdicio, no importando el origen de éstos.



Banco de Chile

3) Queda prohibido al arrendatario ingresar suministros, mercaderías y/o productos, sean o no propios de giro comercial del local dentro del horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas de cada día, excluidos los días Domingos y festivos. Con todo, el ingreso de mercaderías, suministros y/o productos realizados en horario hábil deberá efectuarse con las medidas de higiene y seguridad aludidas en la letra a) precedente.

Las partes convienen que la contravención a las prohibiciones y obligaciones contenidas en esta cláusula dará derecho al arrendador para pedir la terminación anticipada e inmediata del arrendamiento de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.

DÉCIMO SEGUNDO: Se obliga al arrendatario durante el último mes en que deba permanecer en el inmueble arrendado, a mostrarlo a las personas que puedan interesarse en arrendarlo, por lo menos durante tres horas al día, entre las diez y las diecinueve horas.

DÉCIMO TERCERO: Cualquier mejora que efectúe el arrendatario en el local, cualquiera fuere su naturaleza, será de su exclusivo costo y no le dará derecho a obtener indemnización ni pago alguno de parte del Banco, quedando aquélla en beneficio del propietario, entendiéndose que le pertenecerá desde el momento de la terminación del presente contrato, sin costo alguno para éste, ni obligación alguna de reembolso. No se aplicará lo anterior a las mejoras que puedan ser retiradas del inmueble sin detrimento alguno del bien raíz, ni de los bienes que lo guarnecen, pues en tal caso el arrendatario deberá retirarlos al término del arriendo, dejando el local en las mismas condiciones y estado que tenía cuando lo recibió. En caso que dicho retiro no se hubiere producido al momento del término del contrato, el Banco podrá retirarlos, debiendo el arrendatario asumir los costos en que incurra el Banco en dicho retiro.

DÉCIMO CUARTO: El Banco no responderá ni indemnizará de perjuicios al arrendatario ni a terceros, por hurtos o robos que puedan ocurrir en el local arrendado, ni por perjuicios que puedan producirse por causa de incendio, inundación, filtraciones, explosiones, roturas de cañerías, efectos de humedad o de calor, sismos, etcétera, cualquiera sea la causa en que tengan su origen, incluso el caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMO QUINTO: Se compromete el arrendatario a pagar puntualmente y a quien corresponda, los consumos de agua potable, gas, luz eléctrica, extracción de basura, y otros que correspondan



Banco de Chile

al local, y a exhibir al Banco o a sus representantes dichos recibos de pago cada vez que le sean exigidos.

Queda facultado el Banco para solicitar de las respectivas empresas, cuantas veces lo crea conveniente, un estado de los consumos que el arrendatario pudiese adeudar.

La contravención a lo dispuesto en esta cláusula facultará al Banco para instruir la suspensión de los servicios a las compañías que correspondan como solicitar el término anticipado e inmediato del arriendo de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.

DÉCIMO SEXTO: El Banco, a través de sus funcionarios autorizados, se encontrará facultado para visitar el local arrendado en el momento que lo desee, obligándose el arrendatario a dar para ello las facilidades necesarias.

DÉCIMO SÉPTIMO: Al hacer entrega o restitución del local objeto de este contrato, el arrendatario se obliga a acreditar que se encuentra al día en el pago de las rentas, consumos, servicios u otros que correspondan al local arrendado. Si así no fuere, cualquiera sea la suma adeudada o el motivo de la misma, no obstante, la entrega o abandono del local, se seguirán debiendo estos conceptos, con sus multas o reajustes, hasta el pago efectivo de todo lo adeudado. Si el Banco, eventualmente, pagare directamente estos consumos o servicios, se obliga el arrendatario a restituirle dichas sumas de dinero, más el interés máximo permitido por la ley, el cual se devengará desde el día en que el Banco pagare estos consumos o servicios hasta el día en que el arrendatario reembolse estos conceptos.

DÉCIMO OCTAVO: El arrendatario declara bajo juramento que todas las especies que guarnecerán al local son de su exclusivo dominio, que no están sujetas a embargo, prendas, gravámenes, ni medidas judiciales de ninguna especie y que con ellas garantiza, asimismo, el total e íntegro cumplimiento de este contrato.

DÉCIMO NOVENO: El arrendatario asume que será directamente responsable tanto de los actos propios, de sus empleados o de terceros, que produzcan daños al inmueble arrendado, al Banco, a los bienes de éste, o a otras personas.

VIGÉSIMO: Será de la exclusiva responsabilidad, cargo y costo del arrendatario la gestión y obtención de todos las autorizaciones, permisos y patentes que deban ser recabadas de la



Banco de Chile

municipalidad, autoridades, organismos o servicios para la instalación y funcionamiento del local arrendado, sin que le quepa en ello responsabilidad alguna al arrendador. En caso que el Banco lo requiera, el arrendatario deberá acreditar la obtención de dichos permisos, enviando copia de los mismos a más tardar dentro del plazo de 3 días hábiles desde que fueran solicitados por escrito por el Banco. En caso que el arrendatario no diere cumplimiento a esta obligación el Banco estará facultado para aplicar una multa equivalente a **2 Unidades de Fomento**, por día de atraso en el envío de los antecedentes, pudiendo el Banco, adicionalmente, poner término anticipado al Contrato en caso que el arrendatario no subsane dicho incumplimiento en un plazo de 30 días. Dentro de las obligaciones del arrendatario están especialmente incluidas la de averiguar la aptitud de la propiedad arrendada y si ésta puede usarse según el destino contractual; averiguar si la autoridad municipal si está o no en condiciones de otorgar las respectivas patentes y/o autorizaciones; si la propiedad cumple con las condiciones de higiene, sanidad, seguridad, u otras exigidas por la reglamentación vigente aplicable a locales o propiedades destinadas al uso establecido en el presente contrato; y, realizar y ejecutar a su costo y previa autorización escrita del arrendador, todas las reparaciones, remodelaciones y habilitaciones que el arrendatario desee o que las autoridades exijan y que sean necesarias para la instalación y funcionamiento del local arrendado, como obtener las autorizaciones, habilitaciones, permisos y recepciones que fueren procedentes de parte de la municipalidad o autoridades respectivas. El Banco queda expresamente exento de toda obligación o responsabilidad sobre los puntos a que se refiere esta cláusula.

 **VIGÉSIMO PRIMERO:** Las partes convienen que será obligación del arrendatario mantener en todo momento en buen estado de funcionamiento los equipos de aire acondicionado instalados en la propiedad, cuidando en todo momento que el nivel de ruido no exceda de los márgenes normales que se estiman en un máximo de 55 decibeles, lo anterior según medición que periódicamente hará el Banco de Chile mediante el instrumental apropiado. Si con motivo de la medición realizada por el Banco de Chile se detectare que los equipos están funcionando en forma inadecuada y/o con un nivel de ruido superior a lo normal, esto es, superior a 55 decibeles, el arrendatario tendrá la obligación de subsanar el problema dentro del plazo de 10 días contado desde el requerimiento formulado por el arrendatario. En caso que el arrendatario no subsane la observación formulada al funcionamiento de equipos de aire acondicionado dentro plazo establecido anteriormente, queda facultado el Banco de Chile para poner término anticipado e inmediato al contrato de arriendo. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco queda facultado adicionalmente para realizar los



Banco de Chile

trabajos por cuenta y costo del arrendatario, debiendo éste último reembolsar los gastos contra la exhibición de la respectiva factura. El no reembolso de los dineros gastados por el Banco de Chile dentro del plazo de 3 días hábiles, se mirará como una infracción grave a las obligaciones impuestas por el contrato de arrendamiento, quedando facultado el arrendador para solicitar el término anticipado e inmediato del arriendo de conformidad a la cláusula quinta del presente contrato.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Se deja constancia que la arrendadora no ha cobrado derecho de llaves a la arrendataria ni se los cobrará a futuro. A su vez, la arrendataria no podrá solicitar al término del contrato ni en cualquier otro momento, ni al arrendador ni al nuevo arrendatario cantidad alguna por este concepto.

VIGÉSIMO TERCERO: A fin de garantizar el cumplimiento fiel, íntegro y oportuno de todas las obligaciones que emanan del presente contrato, el arrendatario entrega al arrendador, boleta de garantía bancaria por la suma de **400 Unidades de Fomento**, equivalente a 2 meses de renta de arrendamiento, boleta que deberá actualizarse previo a la fecha de su vencimiento, entregando una nueva boleta de garantía con a lo menos 15 días previos al vencimiento. El arrendador queda desde ya autorizado para hacer efectiva dicha garantía y descontar de ellas el valor de los deterioros y perjuicios que sufra la propiedad, las rentas de arrendamiento pendientes de pago, servicios especiales, los costos en que hubiere incurrido el Banco por el eventual retiro de mejoras de acuerdo a la cláusula décima tercera anterior, las cuentas de los consumos y servicios, la indemnización establecida en la cláusula quinta, como cualquier obligación pendiente que emane del presente contrato, y devolver el saldo, si quedare, dentro de los 60 días siguientes a la restitución de la propiedad arrendada. El arrendatario no podrá en caso alguno imputar las garantías al pago de las rentas de arrendamiento. Las partes dejan especificado que la boleta de garantía que deba entregar el arrendatario, para garantizar el cumplimiento fiel, íntegro y oportuno de todas las obligaciones que emanan del presente contrato de arrendamiento; deberán ser emitidas por cualquier entidad bancaria de la plaza, a excepción de Banco de Chile.

VIGÉSIMO CUARTO: Las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y prorrogan competencia sus Tribunales Ordinarios de Justicia, para todos los efectos legales y judiciales a que hubiere lugar.



Banco de Chile

VIGÉSIMO QUINTO: El presente instrumento se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando cada parte en poder de un original.

PERSONERIAS:

La personería de don **Hernán Aránguiz Palma** para actuar en representación de **BANCO DE CHILE** consta de la escritura pública de fecha 7 de abril de 2011 otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash. La personería de don **Vicente Tapia Alvarez** para actuar en representación de **BANCO DE CHILE** consta de la escritura pública de fecha 15 de febrero de 2021 otorgada en la Notaría de Santiago de don Gino Beneventi Alfaro. La personería de don **Raul Gonzalez Bradanovic** para actuar en representación de **Flexi Chile SpA** consta de la escritura pública de fecha 11 de septiembre del 2020, otorgada en la notaría de Santiago Luis Tavolari Oliveros. Dichas escrituras no se insertan por ser conocidas de las partes y del notario que autoriza.



HERNAN ARANGUIZ PALMA



VICENTE TAPIA ALVAREZ

p.p. BANCO DE CHILE



RAUL GONZALEZ BRADANOVIC

pp. FLEXI CHILE SpA

